

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4008/2539

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มหานครทรัสต์
จำกัด

นายวิชัย พลทรัพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง เช่าซื้อ คำประกัน ++

++ จำเลยฎีกา ++

++ ศาลฎีกาพิพากษา ...

++

++ คำพิพากษาส่งออก - รอย่อ

++ แจ้งการอ่านแล้ว / โปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้อง
สมุด) ชั้น 4, 5 ++

โจทก์มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาผิดสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาคำประกันจนเสร็จการ ถึงแม้ว่าผู้รับมอบอำนาจจะเคยฟ้องจำเลยในข้อหาผิด
สัญญาเช่าซื้อและสัญญาคำประกันมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งจำหน่าย
คดีเพราะโจทก์ ขาดนัดพิจารณา จึงยังไม่เสร็จการตามที่ได้มอบอำนาจไว้ ดังนั้น ผู้รับ
มอบอำนาจจึงอาศัยหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมาฟ้องจำเลยใหม่ในมูลหนี้ราย
เดียวกันได้ ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบอำนาจใหม่

เรื่อง เช่าซื้อ คำประกัน

จำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๔ จำเลยที่ ๑ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๙ ฉ - ๔๒๙๐ กรุงเทพมหานครจากโจทก์ในราคา ๕๗๗,๖๓๒ บาท ตกลงชำระเป็นรายเดือน รวม ๔๘งวด งวดละ ๑๒,๐๓๔ บาท โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ คำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาตั้งแต่งวดที่ ๓ ซึ่งต้อง ชำระในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ สัญญาเช่าซื้อเลิกกัน โจทก์ได้รถยนต์คืนเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ ในสภาพชำรุดทรุดโทรม โจทก์เสียหายขาดประโยชน์ที่จะได้ใช้ รถยนต์พิพาท คิดเป็นค่าเช่าเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท จนถึงวันยึดรถยนต์คืนเป็นเงิน ๔๙,๔๐๐ บาท โจทก์นำรถยนต์ออกประมูลขายได้เงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท ราคายังขาดอยู่อีก ๒๗๗,๕๖๔ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๖,๙๖๔ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๘ ต่อปี นับแต่วันยึดรถยนต์คืนถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย ๗๕,๒๐๑ บาท รวม ๔๐๒,๑๖๕ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๔๐๒,๑๖๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ ๑๘ ต่อปี ในต้นเงิน ๓๒๖,๙๖๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นางสาวทิพ วรรณ บุรินทรากิบาล นางสาวอรุณี ไพโรพร้อมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีนี้แทน

เพราะหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ได้นำไปใช้ในการดำเนินคดีระหว่างโจทก์และจำเลยนี้มาครั้งหนึ่งแล้วและคดีดังกล่าวได้ถึงที่สุดไปแล้ว รถยนต์พิพาทมีราคา ๕๑๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินสดไป ๑๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือ ๓๘๐,๐๐๐ บาท ได้ทำสัญญาเช่าซื้อกับโจทก์ โจทก์ยี้รถยนต์คันไปในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบไม่เกิน ๗๙,๙๓๒ บาท โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระเกิน ๖ เดือน จึงขาดอายุความ โจทก์ไม่ได้ให้เช่ารถยนต์พิพาท จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเช่าไม่เกินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยตามฟ้องเพราะต้องห้ามตามกฎหมาย และโจทก์ผ่อนเวลาให้จำเลยที่ ๑ ดังนั้นจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๑,๔๐๐ บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาในข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะผู้รับมอบอำนาจโจทก์ที่มาฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นคดีนี้ได้เคยฟ้องจำเลยที่ ๒ ในมูลหนี้รายเดียวกันกับคดีนี้มาครั้งหนึ่งแล้วในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๔๐๒๕/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้น โดยในการฟ้องคดีดังกล่าวผู้รับมอบอำนาจได้อาศัยหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารหมายเลข จ.๒ ซึ่งเป็นหนังสือมอบอำนาจเฉพาะคดี

ฟ้องจำเลยที่ ๒ ไปแล้ว ผู้รับมอบอำนาจจึงไม่สามารถนำมาใช้ฟ้องคดีนี้ได้อีก นอก
เสียจากจะได้รับมอบอำนาจใหม่เท่านั้น จำเลยที่ ๒ ได้ให้การต่อสู้มาและยกปัญหา
เรื่องอำนาจฟ้องดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นตั้งเป็น
ประเด็นไว้ในคำแก้อุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้จึงเป็นการไม่ชอบ
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ได้ยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องตามที่ฎีกามาซึ่งเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นว่ากล่าวมาแล้วโดยชอบในศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แม้จำเลยที่ ๒ จะมีได้อุทธรณ์โดยตรงแต่ได้ยกปัญหาเรื่อง
อำนาจฟ้องเป็นประเด็นไว้ในคำแก้อุทธรณ์ คดีจึงมีประเด็นตามคำแก้อุทธรณ์ ซึ่งศาล
อุทธรณ์ต้องวินิจฉัยให้ เมื่อศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยประเด็นข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นสมควร
วินิจฉัยไปที่เดียว ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข ๒ ว่าโจทก์มอบ
อำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจทั้งสองฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาผิดสัญญาเช่าซื้อและ
สัญญาค้ำประกัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ เป็นต้นไปจนเสร็จการซึ่งถึง
แม้ว่าผู้รับมอบอำนาจโจทก์ทั้งสองจะเคยฟ้องจำเลยทั้งสองในข้อหาผิดสัญญาเช่าซื้อ
และสัญญาค้ำประกันในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๔๐๒๕/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้นมาครั้ง
หนึ่งแล้วก็ตาม แต่ในคดีดังกล่าวศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ขาดนัด
พิจารณา กรณีจึงยังไม่เสร็จการตามที่ได้มอบอำนาจไว้ ดังนั้น การที่ผู้รับมอบอำนาจ
โจทก์ทั้งสองได้อาศัยหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวที่เคยฟ้องจำเลยทั้งสองในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ ๔๐๒๕/๒๕๓๖ ของศาลชั้นต้นมาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ใหม่
ภายในกำหนดอายุความ ในข้อหาผิดสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกันอันเป็นมูลหนี้
รายเดียวกัน ย่อมเป็นการฟ้องตามข้อกำหนดของหนังสือมอบอำนาจ ไม่จำเป็นต้องทำ
หนังสือมอบอำนาจใหม่โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ